

ПИСЬМО

от 23 января 2009 года № 2-3/96

**Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке
Председателю Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А.Иванову**

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Уважаемый Антон Александрович!

В целях соблюдения законодательства при оформлении разрешительной документации на строительство автозаправочных станций (АЗС) ФГУ «Главгосэкспертиза России» информирует Вас о решениях Арбитражного суда Воронежской области от 20.08.2008 по делу № А14-6392/2008 212/10 и от 26.08.2008 по делу № А14-6368/2008 247/19, которыми установлено, что проектная документация на строительство АЗС не подлежит экспертизе. В связи с этим обращаем Ваше внимание на следующее.

На АЗС хранятся и обращаются опасные вещества - нефтепродукты (бензины, дизельное топливо, относящиеся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76), способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Категории и группы взрывоопасной смеси определены ПА ТЗ, в соответствии с табл. 7.3.3 ПУЭ (изд. 6) и ГОСТ Р 51330.11-99. Для АЗС установлена категория пожарной опасности А_н по НПБ 105-03 и класс взрывоопасной зоны В-1г по ПУЭ (изд.6) с применением электрооборудования в этих зонах во взрывозащищенном исполнении. Для АЗС требуется установление санитарно-защитной зоны по IV классу - 100м (п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Следовательно, в смысле ст. 2 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» АЗС относятся к опасным производственным объектам, а проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт данных объектов подлежит государственной экспертизе в соответствии с п. 1 ст. 49, Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае, если проектами на строительство реконструкцию или капитальный ремонт АЗС предусмотрено хранение и обращение опасных веществ в количествах, превышающих предельные, указанные в приложении 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», то на такие объекты в соответствии с п. 2. ст. 14 должна разрабатываться декларация промышленной безопасности, а проектная документация подлежит государственной экспертизе на федеральном уровне (п. 11-а ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если на АЗС предусмотрено хранение и обращение опасных веществ в количествах, не превышающих предельные, указанные в приложении 2 к Федеральному закону ФЗ № 116, государственная экспертиза таких проектов проводится на уровне субъектов Российской Федерации.

Начальник
С.П.Османов

Текст документа
сверен с подлинником.